

ОФЕРТА: раздел «Конфиденциальность», заверения Пользователя и согласие на привлекаемых лиц

7_Оферта_раздел_Конфиденциальность_и_заверения.md

Готовый текст для встраивания в публичную оферту

Закрывает пункт 4 раздела «Что делать по итогам» документа 12_Коммерческая_тайна_физлицо_приём_документов_Интерфоники.md и детализирует строки «Заверения пользователя» и «Согласие на субобработчиков» таблицы 1.1 документа ПЛАН_2_НЕДЕЛИ_публичная_оферта.md.

Это фрагмент, а не самостоятельный документ. Публикуется внутри оферты. Нумерация разделов — условная (N, N+1...), при встраивании заменяется на фактическую.

Три вещи, которые этот фрагмент делает — и одна, которую он делать не должен

Делает. Создаёт договорную обязанность конфиденциальности в отношении материалов Пользователя — единственный доступный механизм после того, как статья 12 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ утратила силу с 01.01.2008. Получает согласие на привлечение ООО «ИНТЕРФОНИКА», без которого передача на инференс-шлюз нарушает часть 5 статьи 10 того же закона. Фиксирует заверения Пользователя по статье 431.2 Гражданского кодекса — основание для регресса, если окажется, что он загрузил то, что загружать не имел права.

Не должен. Обещать «режим коммерческой тайны». Режим вводит обладатель нанесением грифа (пункт 5 части 1 статьи 10), и для анонимной регистрации на сайте мера пункта 4 части 1 той же статьи неисполнима по отношению к каждому Пользователю. Заверение, которое невозможно исполнить, по статье 431.2 Гражданского кодекса работает против того, кто его дал. Корректная формулировка — «конфиденциальность на условиях Оферты». Для заказчиков, которым нужен режим коммерческой тайны, предназначено ГОТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ/6_Соглашение_о_конфиденциальности_NDA.md.

Почему заверения важнее ограничения ответственности. Ограничение ответственности перед потребителем ничтожно по статье 16 Закона о защите прав потребителей. Заверения ничтожными не являются и работают даже там, где предел ответственности не действует.

Раздел N. Конфиденциальность

N.1. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность Материалов, передаваемых Пользователем для обработки, и Результатов обработки, и не раскрывать их третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных пунктами N.6 и N.7.

N.2. Исполнитель использует Материалы **исключительно** для оказания Услуг Пользователю. Исполнитель **не вправе**:

- (а) использовать Материалы и Результаты обработки для обучения, дообучения или иной настройки моделей машинного обучения, а равно для формирования наборов данных;
- (б) использовать Материалы для улучшения Сервиса, оценки качества обработки, демонстрации возможностей Сервиса и в любых иных собственных целях;
- (в) передавать Материалы третьим лицам, кроме лиц, указанных в пункте N.6.

Подпункт (б) сформулирован широко намеренно. Оговорка «для улучшения сервиса» — то, что корпоративный заказчик вычёркивает первым: для него это согласие на разглашение коммерческой

тайны. Пункт 9 раздела «Чего не должно быть в документах» документа ЮРИДИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ.md называет такое условие недопустимым прямо.

N.3. Обработка осуществляется **на территории Российской Федерации**. Передача Материалов за пределы территории Российской Федерации, в том числе транзитная, не осуществляется.

N.4. Материалы и Результаты обработки **не сохраняются** в постоянном хранилище Исполнителя. Обработка производится в оперативной памяти; данные удаляются по завершении обработки либо по истечении срока хранения задания, составляющего _____, в зависимости от того, что наступит раньше.

[ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ] Пункт N.4 — заверение по статье 431.2 Гражданского кодекса, и до выполнения задачи 2.1 документа ПЛАН_2_НЕДЕЛИ (stateless-архитектура) он недостоверен. Публикация оферты с недостоверным пунктом N.4 хуже, чем его отсутствие: это не только основание для ответственности, но и готовое доказательство для Роскомнадзора. Либо задача 2.1 выполнена — либо пункт переформулирован по факту.

N.5. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность персональных данных, содержащихся в Материалах, в соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ и применяет меры, предусмотренные статьёй 19 указанного закона.

Привлекаемые лица

N.6. Пользователь даёт **согласие** на привлечение Исполнителем к обработке лиц, указанных в перечне привлекаемых лиц, размещённом по адресу _____ и являющемся неотъемлемой частью Оферты. Согласие распространяется:

- на персональные данные, содержащиеся в Материалах;
- на **иные конфиденциальные сведения**, содержащиеся в Материалах, включая сведения, составляющие коммерческую тайну Пользователя либо третьих лиц.

На дату публикации настоящей редакции Оферты в перечень входит: **Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОНИКА»**, ИНН 3808196695, территория обработки — Российская Федерация.

N.7. Исполнитель возлагает на привлекаемых лиц обязанности по конфиденциальности и защите информации не меньшего объёма, чем установлены настоящим разделом, и отвечает перед Пользователем за их действия.

N.8. Изменение перечня привлекаемых лиц производится с предварительным уведомлением Пользователя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней способом, предусмотренным разделом ____ Оферты. Продолжение использования Сервиса после вступления изменений в силу означает согласие с ними; при несогласии Пользователь вправе расторгнуть договор в порядке раздела ____.

Перечень выносится на отдельную страницу, а не вписывается в текст Оферты. Иначе замена провайдера потребует изменения Оферты и повторного акцепта от всех Пользователей. Формулировка части 5 статьи 10 Федерального закона № 98-ФЗ — меры признаются разумно достаточными, если «исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия её обладателя» — требует именно согласия обладателя; аттестат соответствия провайдера его не заменяет (12, раздел 3.2).

Раскрытие по требованию государственных органов

N.9. Исполнитель раскрывает Материалы по требованию суда, органа предварительного следствия, органа дознания, государственного органа или органа местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренных статьями 6 и 13 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ и иным законодательством Российской Федерации. Исполнитель уведомляет Пользователя о таком требовании в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, если уведомление не запрещено законом.

Пределы обязанности Исполнителя

N.10. Настоящий раздел **не устанавливает** режим коммерческой тайны в отношении Материалов. Режим коммерческой тайны устанавливает обладатель сведений путём принятия мер, предусмотренных частью 1 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ, включая нанесение на носитель грифа «Коммерческая тайна» с указанием своих реквизитов. Обязанности Исполнителя в отношении Материалов определяются настоящей Офертой.

N.11. Обработка Материалов Сервисом **не является** мерой по охране конфиденциальности информации в смысле статьи 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ и не прекращает конфиденциальный характер Материалов.

N.12. Результат обработки **сохраняет** конфиденциальный характер в полном объёме. Сервис выявляет и маскирует прямые идентификаторы персональных данных; иные сведения, содержащиеся в Материалах, в том числе условия договоров, цены, состав контрагентов и иные коммерческие сведения, **не изменяются и не удаляются**.

Пункты N.10–N.12 — смысловой центр раздела. Они одновременно ограничивают обязанности Исполнителя тем, что он способен исполнить, и предупреждают Пользователя о заблуждении, которое иначе приведёт к претензии: «я обработал договор в вашем сервисе и передал его контрагенту, считая, что выполнил свои обязанности по охране коммерческой тайны». Не выполнил.

N.13. Обязанности Исполнителя по настоящему разделу **не распространяются** на сведения, которые:

- (а) на момент передачи были общедоступны либо стали таковыми не по вине Исполнителя;
- (б) получены Исполнителем от третьих лиц правомерно и без обязанности сохранять конфиденциальность;
- (в) не могут составлять коммерческую тайну в силу статьи 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ.

N.14. Обязанность сохранять конфиденциальность действует в течение срока действия договора и __ (____) лет после его прекращения.

Раздел N+1. Заверения Пользователя

N+1.1. Присоединяясь к Оферте, Пользователь предоставляет Исполнителю следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

(1) Правомочие. Пользователь является обладателем передаваемых Материалов либо уполномочен их обладателем и вправе передать Материалы Исполнителю для обработки. В отношении сведений, составляющих коммерческую тайну, принятие Оферты означает, что отношения с Исполнителем урегулированы в порядке пункта 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ.

(2) Правовое основание обработки персональных данных. Пользователь является оператором персональных данных, содержащихся в Материалах, либо уполномочен таким оператором; располагает правовым основанием их обработки, предусмотренным статьёй 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ; исполнил обязанность по информированию субъектов персональных данных и обязанности, предусмотренные частью 5 статьи 18 и статьёй 18.1 указанного закона.

(3) Государственная тайна. Пользователь **не передаёт** сведения, составляющие государственную тайну.

(4) Особые категории сведений. Пользователь **не передаёт без предварительного письменного согласования с Исполнителем:**

- специальные категории персональных данных (статья 10 Федерального закона № 152-ФЗ) и биометрические персональные данные (статья 11 того же закона);
- сведения, составляющие врачебную тайну (статья 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ);
- сведения, составляющие банковскую тайну (статья 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1);
- сведения, составляющие налоговую тайну (статья 102 Налогового кодекса Российской Федерации);
- сведения, составляющие адвокатскую тайну (статья 8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ).

(5) Самостоятельность мер по охране конфиденциальности. Пользователь самостоятельно принимает меры по охране конфиденциальности своих сведений, предусмотренные статьёй 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ, и **осведомлён, что обработка Материалов Сервисом такой мерой не является** и конфиденциальный характер Материалов не прекращает.

(6) Верификация результата. Пользователь обязан проверить Результат обработки до передачи его третьим лицам либо до совершения на его основании иных действий. Полнота выявления является заявленной и не абсолютной; Исполнитель не заверяет, что выявлены все сведения соответствующих категорий.

(7) Возраст. Пользователь достиг 18 лет.

N+1.2. Пользователь подтверждает, что заверения, перечисленные в пункте N+1.1, предоставляются **в отношении каждого** передаваемого Материала, а не однократно при регистрации.

N+1.3. При недостоверности любого из заверений Пользователь возмещает Исполнителю причинённые этим убытки, включая суммы административных штрафов, наложенных на Исполнителя, и суммы, выплаченные Исполнителем третьим лицам.

Пункт (4) построен по перечню охраняемых тайн, а не только по специальным категориям персональных данных, — это исполнение рекомендации тезиса 8 документа 11_Разбор_консультации_по_информационному_праву.md. Запрет, сформулированный только через статью 10 Федерального закона № 152-ФЗ, закрывает медицинские документы и не закрывает, например, адвокатские, где режим не мягче.

Пункт (5) — главное содержательное добавление по сравнению с перечнем заверений в ПЛАН_2_НЕДЕЛИ. Он снимает основной риск модели: без него Пользователь остаётся в заблуждении, что обработка заменяет его собственные меры по статье 10.

Пункт N+1.2 существен: заверения, данные один раз при регистрации, к конкретной загрузке не привязываются, а доказывать нарушение придётся по конкретному файлу. Механизм фиксации — задача 2.7 ПЛАН_2_НЕДЕЛИ: дата, время, IP, версия Оферты, идентификатор Пользователя, идентификатор задания.

Отметки при регистрации

Три отметки — отдельно, **без предустановки**, в порядке, установленном пунктом 1.2 ПЛАН_2_НЕДЕЛИ_публичная_оферта.md. Изменена формулировка первой: добавлено упоминание условий о конфиденциальности.

#	Формулировка	Природа	Обязательна
1	«Принимаю условия Оферты, включая поручение обработки персональных данных и условия о конфиденциальности, и	Договор	Да

#	Формулировка	Природа	Обязательна
	подтверждаю достоверность заверений, приведённых в разделе N+1 Оферты»		
2	«Даю согласие на обработку моих персональных данных (адрес электронной почты, платёжные данные)»	Согласие, статья 9 Федерального закона № 152-ФЗ	Да
3	«Ознакомлен с Политикой в отношении обработки персональных данных»	Ознакомление, не согласие	Да

Отдельная отметка про коммерческую тайну не добавляется. Она создаёт видимость введённого режима там, где он не введён, и одновременно доказывает осведомлённость Исполнителя о характере сведений. Разбор — 12, раздел 2.3.

Сохранять доказательства акцепта: дата, время, IP, версия Оферты, идентификатор Пользователя. Отметки не должны быть предустановлены и не должны объединяться в одну — предназначенный чекбокс относится к наиболее частым основаниям привлечения к ответственности.

Что проверить перед публикацией

Проверить	Основание	Готово
Задача 2.1 (stateless) выполнена — иначе пункт N.4 недостоверен	Ст. 431.2 ГК	☐
Перечень привлекаемых лиц опубликован по адресу из пункта N.6	Ч. 5 ст. 10 98-ФЗ	☐
Сроки в пунктах N.4, N.8, N.14 заполнены	—	☐
Фиксация акцепта реализована (дата, время, IP, версия, задание)	Ст. 431.2 ГК; п. 8 ч. 2 ст. 19 152-ФЗ	☐
Версионирование Оферты реализовано	10, раздел 9, п. 2	☐
Технический контроль признаков особых категорий	Задача 2.5 ПЛАН_2_НЕДЕЛИ; удерживает УЗ-4	☐
В материалах сайта нет формулировки «режим коммерческой тайны» применительно к Сервису	05_ГЛОССАРИЙ	☐
В материалах сайта нет формулировки «после обработки документ можно передавать свободно»	05_ГЛОССАРИЙ; п. N.12	☐

Проверить	Основание	Готово
Оговорка о неприменимости ограничения ответственности к потребителям включена в раздел об ответственности	Ст. 16 ЗоЗПП	☐

Проект документа подготовлен для правовой экспертизы и не заменяет заключение практикующего юриста. Пункт N.4 содержит заверение, недостоверное до завершения задачи 2.1 документа ПЛАН_2_НЕДЕЛИ, и до этого момента оферта публикации не подлежит.